

1500846-26.2021.8.26.0286

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Milton Batista de Oliveira Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso procedimento que, no dia 4 de julho de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500846-26.2021.8.26.0286 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500846-26.2021.8.26.0286- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Milton Batista de Oliveira Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso procedimento que, no dia 4 de julho de 2021, por volta das 10h45, na Rua Lourenço Rossi, 289, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR, qualificado a fls. 14, trazia consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 4 tabletes de maconha, com peso total líquido de 110 gramas, droga que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme apurado, o denunciado alugava uma residência de Clélia Aparecida Galeti Lourenço, genitora do adolescente Gabriel Henrique. Na data dos fatos, MÍLTON, que trazia consigo as referidas drogas, destinadas a comercialização, passou a ameaçar e tentou agredir Clélia e o adolescente, de forma que, para se defender, Gabriel Henrique se muniu de um pedaço de madeira e desferiu um golpe no rosto do denunciado, colocando-o para fora de sua residência. Policiais militares receberam notícia via rádio de que havia uma desinteligência no local e para lá se dirigiram. Ao chegarem, encontraram MÍLTON caído no chão, com um ferimento no rosto, e o abordaram. Em busca pessoal, encontraram 4 tabletes de maconha no bolso de sua calça e a quantia de R\$ 142,00 em espécie. Diante dos fatos, MÍLTON foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que a imputação deve ser desclassificada para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, afirmando que não há prova da posse do entorpecente pelo réu

III) FUNDAMENTAÇÃO

O laudo de exame toxicológico está nos autos.

No interrogatório, o réu disse que o entorpecente se destinava ao uso próprio. Disse que havia acabado de comprar o entorpecente e estava indo para casa. O dinheiro era do seu trabalho.

A testemunha DEJANIR disse que receberam notícia de briga no local dos fatos. Ao chegarem perceberam que o acusado estava drogado e agressivo. No bolso dele encontraram a maconha e havia dinheiro com ele. O réu disse que a droga ilícita era para uso.

A testemunha CÉLIA disse que o réu morava em seu quintal, em outra casa. O réu estava agressivo e acabou brigando com o filho dela, que deu uma paulada no acusado. Nega ter dito que o acusado era traficante.

O caso é de desclassificação para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com o §2º do art. 28 da Lei de Tóxicos, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Não havia notícia anterior de tráfico de drogas no local dos fatos. Os policiais

chegaram até o acusado por meio de uma notícia de briga no local. O acusado trabalha e disse que o entorpecente que estava consigo era para uso. Acusado sem antecedentes criminais. Não foi detido nenhum usuário que tivesse adquirido entorpecente do réu.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONDENO Milton Batista de Oliveira Junior como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/2006.

A pena é a advertência sobre os efeitos das drogas.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se. Se o caso, após o trânsito em julgado providencie-se a devolução dos valores monetários apreendidos nos autos.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Após o trânsito em julgado, ou caso confirmada a sentença em instância superior, arquivem-se os autos, oficiando-se para a destruição da amostra dos entorpecentes, bem como expedindo-se as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 11 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA